החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה"ס)

החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח A** על הנשים – נמצא **לוח B** (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים** (דברים יט:יד) והארור של **אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (**אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם**, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). "אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב" (§8): המילה האכדית *taḫūmu* היא המילה העברית־הארמית **תְּחוּם**, שנשאלה מן האכדית; הפועל *samāḫu* פירושו "ערבב" – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ **שָׂדֶה בְשָׂדֶה יַקְרִיבוּ**, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) "הזיז" (*šubalkutu*, "העביר אל מעבר") את "התחום הקטן של **הפורים**", החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות בשבטים וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **"הבן הגדול שתי ידות"** (§1) – החלק הכפול של הבכור (**פִּי שְׁנַיִם**, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – "עם אחיו את הפור שלו יפיל" (*pūra ša-lā-ʾu*, כמו **הִפִּיל פּוּר** (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל"בעל הנפשות", ש"(אם) פניו (לכך) יהרגהו", ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ **גֹּאֵל הַדָּם**, במדבר לה:יט, ומול **וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר "חוצפה" או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, "השדה והבית של **פלוני בן פלוני** … בכסף אקח", וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך "ידו תסתלק" – ליד **פְּלֹנִי אַלְמֹנִי** ו**זִקְנֵי הָעִיר** של רות ד, **מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה** ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–§18): "בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו ישקה**" – *šaqû* הוא הקוגנט של **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו (**וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר**) – כאן הדיינים מכריעים. ו"לבנים לבן" (§14; **נְלַבְּנָה לְבֵנִים**, בראשית יא:ג), "באר חפר" (§10, §12–§13), "ירק" (§13), "תבן" ו"מתבן" (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (**project.md**; **../parallels-index.md**).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (**r** / **o**), הטור (ii–vii) והשורה (**o iv 11**). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *a ʾīlu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים בשבטים ימחצוהו" – מכות במקל; "יָרֵח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – *annaku*, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – *biltu*; "עמית" – *tappû*, בן מעמדו של אדם (ולא רעהו); "חלק" – *zittu*, "חלקו" – *zâzu*; "שדה", "גן", "שדמה" (*ugāru*, אדמת העיר), "חרש" – *erēšu*; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – *qātu* במובן מנה (חֲמֵשׁ יָדוֹת, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – *pūru*, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – *nāgiru*, *šasû*; **"פקיד"** – *qēpu*, נציג המלך; **"תחום"** – *taḫūmu*; **"ציון"**, **"ציין"** – *kudurru*, *kadāru* (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – D *samāḫu*; "הזיז" – *šubalkutu*; "באר", "חפר"; "יגיע" – *mānaḫtu*, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – *dunnu*, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – גבול, הסיג, גבל, בכור, פי שנים, גאל, קנה, רעהו, ריב, מטר, נטע – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.

האחים שלא חלקו את בית אביהם

1§ – האחים שחלקו את בית אביהם – שתי ידות לבן הגדול

o ii 1 [אם אחים את בית אביהם יחלוקו] – גנים
o ii 2 [ובארות] בקרקע,
o ii 3 [… הבן הגדול] שתי יָדוֹת[^1]
o ii 4 [כחלקו] יבחר,
o ii 5 יקח;
o ii 6 ואחיו זה אחר זה
o ii 7 יבחרו, יקחו.
o ii 8 בשדה – *המשועבדים*, כל (אשר יש),
o ii 9 וכל הַיָּגִיעַ –
o ii 10 הבן הצעיר יקצה.
o ii 11 הבן הגדול יד אחת
o ii 12 יבחר, יקח,
o ii 13 ושל ידו השנייה
o ii 14 עם אחיו את הפּוּר שלו יפיל.[^2]

2§ – אח שכילה נפשות

o ii 15 אם איש מן האחים שלא חלקו
o ii 16 נפשות כילה,
o ii 17 לבעל הנפשות יתנוהו;[^3]
o ii 18 (אם) פניו (לכך), בעל הנפשות
o ii 19 יהרגהו, ו(אם) פניו (לכך)
o ii 20 יתרצה,
o ii 21 ואת חלקו יקח.

3§ – אח שאמר חוצפה או ברח

o ii 22 [אם] איש מן האחים

o ii 23 [שלא] חלקו, בין חוצפה

o ii 24 [אמר], ובין ברח,

o ii 25 וחלקו – המלך

o ii 26 כְּלְבּוֹ (יעשה בו).

4§ – אח שלקח את שעורי המזרע של אחיו

o ii 27 [אם] אחים בשדה לא חלוק –

o ii 28 אח אחד מתוכם

o ii 29 […] זָרַע זָרַע,

o ii 30 […] את השדה חרש,

o ii 31 [אח אחר] הגיע

o ii 32 [את שעורי] המזרע של אחיו

o ii 33 בשנית

o ii 34 [לקח] – בררו עליו,

o ii 35 [כוננו] עליו;

o ii 36 [ביום אשר הוא] יגיע,

o ii 37 [האח אשר את השדה] חרש

o ii 38 [את חלקו] יקח.

5§ – שדה שלא חולק – אח שמחץ (שבור)

o ii 39 [אם אחים בשדה לא] חלוק –

o ii 40 [אח אחד מתוכם]

o ii 41 [… מחץ]

o ii 42 […]

o ii 43 [אח אחר הגיע]

o ii 44 […]

o ii 45 […]

o ii 46 […]

o ii 47 […]

קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס

6§ – הכרזת הכרוז לפני קניית שדה ובית

o iii 1 […]

o iii 2 בכסף [יקח] –

o iii 3 כל עוד את [השדה] והבית

o iii 4 בכסף לא [יקח],

o iii 5 יֻרַח ימים (על ידי) הַכָּרוֹז שלוש פעמים

o iii 6 בתוך אַשּׁוּר יכריז,

o iii 7 ושלוש פעמים בתוך העיר, את השדה והבית

o iii 8 אשר יקח – יכריז:

o iii 9 "השדה והבית

o iii 10 של פלוני בן פלוני

o iii 11 בִּשְׁדֵמַת העיר הזאת

o iii 12 בכסף אקח.

o iii 13 (מי) אשר לקיחתם

o iii 14 והדיבור (עליהם)

o iii 15 ישנם (לו) –

o iii 16 יציגו את לוחותיהם,

o iii 17 לפני הפקידים יָשִׂימוּ,

o iii 18 ידברו, יְזַכּוּ,

o iii 19 ויקחו.

o iii 20 מי אשר בירח הימים האלה,

o iii 21 עד המועד,

o iii 22 בלי לשכוח, את לוחותיהם

o iii 23 הובילו

o iii 24 לפני הפקידים

o iii 25 שָׂמוּ –

o iii 26 איש לפי (מידת) שדהו

o iii 27 ישתלם, יקח."

o iii 28 ביום אשר הכרוז בתוך

o iii 29 אשור יכריז,

o iii 30 אחד מן השרים אשר לפני המלך,

o iii 31 סופר העיר, הכרוז,

o iii 32 ופקידי המלך יעמדו (שם);

o iii 33 של העיר, (אשר) את השדה והבית

o iii 34 יקח –

o iii 35 החַנָן, שלושה גדולי העיר יעמדו (שם);

o iii 36 (על ידי) הכרוז יכריזו,

o iii 37 את לוחותיהם יכתבו,

o iii 38 יתנו:

o iii 39 "בירח הימים האלה

o iii 40 שלוש פעמים הכרוז הכריז;

o iii 41 מי אשר בירח הימים האלה

o iii 42 את לוחו לא הוביל

o iii 43 לפני הפקידים

o iii 44 לא שָׂם –

o iii 45 מן השדה והבית ידו תסתלק,

o iii 46 לַמַּכְרִיז

o iii 47 של הכרוז – זכאי (הוא)."

o iii 48 שלושה לוחות של הכרזת הכרוז

o iii 49 של הדיינים יכתבו,

o iii 50 [לוח] אחד – [הפקידים]

o iii 51 […]

o iii 52 […]

§7 – בית שנהרס

o iv 1 כל אשר […]

o iv 2 יתבעו […]

o iv 3 ל־… […]

o iv 4 ומחיר הבית […]

o iv 5 הרס […]

o iv 6 פעמיים במחיר הבית […]

o iv 7 לבעל הבית [יתן];

o iv 8 לכיכר בדיל אחת – חמש [בשבטים]

o iv 9 ימחצוהו, יָרַח [ימים]

o iv 10 את מלאכת המלך יעשה.

התחום הגדול והתחום הקטן

§8 – התחום הגדול של העמית

o iv 11 אם איש תחום גדול

o iv 12 של עמיתו עירב,[^4]

o iv 13 בררו עליו,

o iv 14 כוננו עליו,

o iv 15 את השדה, כל אשר עירב,

o iv 16 פי שלושה יתן,

o iv 17 אצבע אחת שלו יקצצו,

o iv 18 מאה בשבטים ימחצוהו,

o iv 19 יָרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

§9 – התחום הקטן של הפורים

o iv 20 אם איש תחום קטן

o iv 21 של הַפּוּרִים הזיז,[^5]

o iv 22 בררו עליו,

o iv 23 כוננו עליו,

o iv 24 כיכר בדיל יתן,

o iv 25 את השדה, כל אשר עירב,

o iv 26 פי שלושה יתן; חמישים בשבטים

o iv 27 ימחצוהו,

o iv 28 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו

10§ – באר ומגדל בשדה שאינו שלו

o iv 29 אם איש בשדה שאינו שלו בְּאֵר חפר,

o iv 30 מגדל עשה,

o iv 31 מבארו, ממגדלו

o iv 32 ידו תסתלק; שלושים [בשבטים]

o iv 33 ימחצוהו,

o iv 34 עשרים ימים את מלאכת המלך [יעשה].

o iv 35 *מעורב* […]

o iv 36 ב… […]

o iv 37 מגדל […]

o iv 38 יישבע: "[…]

o iv 39 "אם […]

o iv 40 בְּאֵר לא […]

o iv 41 ו[מגדל לא …]

o iv 42 בעל השדה […]

o iv 43 … […]

o iv 44 ב[…]

o iv 45 הבאר […]

o iv 46 ו[…]

11§ – הנושה (שבור)

r v 1 […]

r v 2 ו[…]

r v 3 הנושה […]

r v 4 ל־… […]

r v 5 או […]

r v 6 הנושה […]

r v 7 הלוחות […]

r v 8 הַיִּגִּיעַ […]

r v 9 לעושה […]

r v 10 השדה …[…]

r v 11 לנושה […]

r v 12 יתן.

§12 – גן בשדה של עמית – ובעל השדה רואה ושותק

r v 13 אם איש בשדה של [עמיתו]

r v 14 גן ייסד, בְּאֵר [חפר],

r v 15 עצים גידל –

r v 16 בעל השדה רואה, לא [יגיע] –

r v 17 הגן למייסד – זכאי (הוא);

r v 18 שדה כשדה לבעל הגן [יתן].

§13 – גן ובאר בקרקע שאינה שלו – שנתבררו

r v 19 אם איש בקרקע שאינה שלו

r v 20 בין גן ייסד, בין בְּאֵר חפר,

r v 21 בין ירק, בין עצים גידל –

r v 22 בררו עליו,

r v 23 כוננו עליו,

r v 24 ביום אשר בעל השדה יגיע,

r v 25 את הגן עם יְגִיעוֹ יקח.

§14 – לבנים בקרקע שאינה שלו

r v 26 אם איש בקרקע שאינה שלו

r v 27 גירד אותה, ולבנים לָבַן –

r v 28 בררו עליו,

r v 29 כוננו עליו,

r v 30 את הקרקע פי שלושה יתן,

r v 31 את לבניו יקחו,

r v 32 חמישים בשבטים ימחצוהו,

r v 33 [יֵרַח ימים] את מלאכת המלך יעשה.

§15 – לבנים בקרקע שאינה שלו (שבור)

r v 34 [אם איש] בקרקע שאינה שלו

r v 35 […] לבנים לָבַן,

r v 36 [את לבניו] יקחו,

r v 37 [… בשבטים ימחצוהו],

r v 38 [… יֵרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

§16 – חוק שבור

r vi 1 […] לא […]

מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד

§17 – מי הבארות – בעלי השדות זה עם זה יעמדו

r vi 2 [אם בשדמה], בתוך הבארות

r vi 3 [(מים) אשר] להשקיה

r vi 4 [לָשׂוּם]

r vi 5 הולכים, ישנם –

r vi 6 [בעלי] השדות זה עם זה

r vi 7 יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו

r vi 8 מלאכה יעשה,

r vi 9 את שדהו ישקה.[^6]

r vi 10 ואם בתוכם

r vi 11 (מי) שאינם רוצים יש,

r vi 12 הרוצה שבתוכם

r vi 13 את הדיינים ישאל,

r vi 14 לוח של הדיינים יתפוש,

r vi 15 ומלאכה יעשה,

r vi 16 את המים ההם

r vi 17 לעצמו יקח,

r vi 18 את שדהו ישקה;

r vi 19 אדם אחר

r vi 20 לא ישקה.

§18 – מי אֲדַד – הגשם

r vi 21 אם מי אֲדַד

r vi 22 אשר להשקיה

r vi 23 לָשׂוּם הולכים,

r vi 24 ישנם – בעלי השדות

r vi 25 זה עם זה יעמדו;

r vi 26 איש לפי (מידת) שדהו

r vi 27 מלאכה יעשה,

r vi 28 את שדהו ישקה.

r vi 29 ואם בתוכם

r vi 30 (מי) שאינם רוצים יש,

r vi 31 והרוצה שבתוכם

r vi 32 לוח של הדיינים

r vi 33 על (אלה) שאינם רוצים

r vi 34 יקח;

r vi 35 [החַזָּן] וחמישה גדולי

r vi 36 [העיר יעמדו (שם)]

r vii 1 […]

r vii 2 [… בשבטים ימחצוהו],

r vii 3 [… יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו

19§ – החורש את שדה עמיתו

r vii 4 [אם איש את שדה] עמיתו

r vii 5 […] יחרוש,

r vii 6 […] כְּלָאוֹ,

r vii 7 […] את חיי המלך

r vii 8 [הזכיר] לו, וחרש.

r vii 9 […] ביום אשר הגיע,

r vii 10 [החורש] של השדה

r vii 11 בעת הקציר

r vii 12 יקצור, *ירוקן*,

r vii 13 [את השעורים] אל הערמה יצוק,

r vii 14 [ואת התבן] אל הַמַּתְבֵּן ישיב;

r vii 15 כתנובת שדה של העיר

r vii 16 [שתי] *יתרות*

r vii 17 [לבעל] השדה יתן.

20§ – הקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו

r vii 18 [אם] איש בשדה שאינו שלו

r vii 19 […] … עדר,

r vii 20 [תחום] הקיף,

r vii 21 [ציון] ציין,[^7]

r vii 22 ["השדה …"] אמר –

r vii 23 [בררו] עליו,

r vii 24 [כוננו] עליו,

r vii 25 […]

r vii 26 […]

[^1]: "הבן הגדול שתי ידות … יבחר" – החלק הכפול של הבן הבכור, כמו פִּי שְׁנַיִם (דברים כא:יז). "יד" במובן "מנה" גם בעברית: חֲמֵשׁ יָדוֹת (בראשית מג:לד). אבל כאן הבן הגדול בוחר רק יד אחת, ואת השנייה הוא מגריל עם אחיו (שורות 11–14).

[^2]: "את הפור … יפיל" – המילה האכדית *pūru* "גורל" היא פּוּר של מגילת אסתר, ו"הפיל פור" הוא הצירוף שם: הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל (אסתר ג:ז).

[^3]: "לבעל הנפשות יתנוהו" – קרוב הנרצח, ובתורה גֹּאֵל הַדָּם (במדבר לה:יט; דברים יט:יב). אבל כאן הוא בוחר בין הריגה ובין פיצוי (שורות 18–21), ואילו התורה אוסרת: וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא).

[^4]: "תחום … של עמיתו עירב" – ↔ לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ (דברים יט:יד) ו־אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז). הפועל האכדי *samāḫu* "ערבב" (טשטש את הגבול וצירף לשדהו), ולא "הסיג". *taḫūmu* היא המילה העברית־הארמית תְּחוּם, שבאה מן האכדית. ההבדל: בתורה – איסור וארור, בלי עונש אנושי; כאן – פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה בשבטים וירח ימים של מלאכת המלך.

[^5]: "תחום קטן של הפורים הזיז" – הגבול בין החלקות שנחלקו בגורל (*pūru*, פּוּר). הפועל האכדי, "העביר אל מעבר", קרוב ל"הסיג" של לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ (דברים יט:יד), אבל אינו המילה העברית ואינו שורשה. העונש קל מזה של §8 (כיכר בדיל, חמישים בשבטים), אבל גם כאן פי שלושה בשדה.

[^6]: "את שדהו ישקה" – *šaqû* הוא הקוגנט של הַשְׁקָה, הפועל של ארץ ההשקיה בדברים: וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק (דברים יא:י). חוקי §17–18§ הם הדין של ארץ כזאת: מי הבארות ומי הגשמים מתחלקים, ובעלי השדות "זה עם זה יעמדו". מול וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק (בראשית כו:כ).

[^7]: "תחום הקיף, ציון ציין" – בשדה שאינו שלו. *kudurru* הוא הכינוי של אבני הגבול הבבליות, שקללות כתובות עליהן נגד מי שיזיז אותן. ↔ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים (דברים יט:יד) ו־אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז). כאן העבירה היא קביעת גבול חדש, לא הזזת גבול קיים.